

CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A MODALIDAD POR SERVICIO ESPECÍFICO

Conste por el presente documento, que se extiende por triplicado, el Contrato Individual de Trabajo Sujeto a Modalidad por Servicio Específico, que al amparo de lo previsto en el artículo 63° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (LPCL), celebran las partes en los términos y condiciones siguientes:

- I. EL EMPLEADOR** : **INDRA PERÚ S.A.**
R.U.C. N° : 20100123411
Domicilio : Av. Jorge Basadre 233 int. 901, San Isidro, Lima, Perú
Representante legal : La Sra. Doris Elena Cavalié Gallardo identificada con DNI N° 07217056 y la Sra. Tamara Luna Málaga con DNI N° 10319740 y, según poderes y atribuciones que obran inscritos en la Partida Electrónica N° 00627887 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.
- II. EL TRABAJADOR** : **ESPINOZA SUTTA, MILTON**
Estado Civil : SOLTERO/A
Nacionalidad : PERUANA
DNI/C.E. N° : 73576404
Fecha de nacimiento : 23-06-1997
Domicilio : Urbanización 12 De Enero, Jirón Abancay, Manzana: 01, Lote: 31, Distrito de HUEPETUHE, Provincia de Manu, Departamento de Madre De Dios
- III. CONDICIONES DEL CONTRATO**
Duración del contrato : Del 25-04-2022 al 30-04-2023
Cargo u Ocupación : DATA ENGINEER PLENO
Modalidad : **Servicio Específico**
Calificación : **Sujeto a fiscalización**

IV. CLÁUSULAS DEL CONTRATO

DEL EMPLEADOR Y CAUSA OBJETIVA HABILITANTE

PRIMERA: EL EMPLEADOR es una empresa dedicada a la prestación de servicios de tecnología avanzada, en especial de apoyo a la informática y aplicaciones de la electrónica, así como Servicios de Asesoría de Sistemas y de Desarrollo de Proyectos de Outsourcing, constituida por Escritura Pública de fecha 2 de Octubre de 1987, habiendo iniciado sus actividades económicas el día 4 de julio de 1988.

Para una adecuada marcha de sus actividades, EL EMPLEADOR requiere contar con los servicios de un DATA ENGINEER PLENO, que tenga amplios conocimientos y experiencia para el cargo a ocupar.

El 2020-11-02, EL EMPLEADOR suscribió el contrato con Banco de Crédito del Perú a fin de prestar el servicio de Servicio de Desarrollo de Data BCP. Este hecho obliga a EL EMPLEADOR a la contratación temporal de personal temporal para hacer frente a los requerimientos que se originan en la ejecución del contrato celebrado con Banco de Crédito del Perú, especialmente para cubrir el puesto de DATA ENGINEER PLENO. Como consecuencia de ello, EL EMPLEADOR contrata a EL TRABAJADOR para que preste sus servicios realizando las labores propias del mencionado puesto de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el presente contrato.

OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDA: Por lo señalado en la cláusula precedente, EL EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se desarrollarán bajo subordinación a cambio de la remuneración convenida en la cláusula correspondiente.

EL EMPLEADOR proporcionará a EL TRABAJADOR los materiales y condiciones de trabajo necesarios para la adecuada prestación de sus labores, entre ellos se le hace entrega de una laptop compuesto por un mouse o un equipo de cómputo, compuesto por: CPU, monitor, teclado y mouse, debidamente inventariados, en perfecto

estado de funcionamiento, el cual tendrá única y exclusiva dedicación a tareas inherentes para las cuales se contrata a **EL TRABAJADOR**. En tal sentido, este último se compromete a cuidar dicho equipo y en consecuencia queda prohibido darle uso distinto al de las obligaciones que le corresponden, responderá por cualquier daño que se produzca sea cual fuere la naturaleza del mismo.

En caso que se produjera la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, **EL TRABAJADOR** se obliga a reintegrar y devolver a **EL EMPLEADOR** automáticamente toda la información obtenida en el ejercicio de sus funciones laborales, en cualquier tipo de soporte en que ésta se encuentre (informático, papel o fotográfico). Asimismo, **EL TRABAJADOR** está en la obligación de devolver en el mismo estado en que le fueron entregados, los equipos, herramientas y demás materiales que le fueron facilitados para el desempeño de sus funciones.

EL TRABAJADOR será responsable por la pérdida o deterioro que corresponda al mal uso o uso negligente de los equipos, herramientas y demás materiales que le fueron entregados para el desempeño de sus funciones, caso en el cual **EL TRABAJADOR** deberá reintegrar su valor.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

TERCERA: **EL TRABAJADOR** desempeñará sus labores en el cargo de DATA ENGINEER PLENO. Sin embargo, **EL EMPLEADOR** está facultado a efectuar modificaciones razonables en función a la capacidad y aptitud de **EL TRABAJADOR**, siempre que dichas modificaciones no impliquen un menoscabo de categoría y/o remuneración y se enmarquen dentro de la causa objetiva que motiva la presente contratación.

CUARTA: Por el presente contrato, **EL TRABAJADOR** se obliga a prestar sus servicios a **EL EMPLEADOR**, en calidad de empleado para realizar las actividades propias y complementarias mencionadas en la cláusula precedente y/o aquellas que **EL EMPLEADOR** le encomendase en función de las necesidades que puedan surgir en el desarrollo del contrato a que hace referencia la cláusula primera del presente documento.

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no pudiendo **EL TRABAJADOR** ser reemplazado ni ayudado por tercera persona.

QUINTA: **EL TRABAJADOR** desarrollará su labor en la ciudad de Lima. Sin embargo, podrá ser trasladado o enviado a cualquier otra parte del territorio nacional, conforme a los requerimientos y necesidades de **EL EMPLEADOR** sin que ello genere el derecho a un pago remunerativo distinto del señalado en la parte remunerativa del presente contrato.

Sin perjuicio, de lo mencionado en el párrafo precedente, queda expresamente convenido que **EL EMPLEADOR** podrá encomendar a **EL TRABAJADOR** la realización de servicios para terceros con los cuales **EL EMPLEADOR** hubiere celebrado contrato de prestación de servicios, a fin de cumplir con el servicio específico encomendado y señalado en la cláusula primera.

JORNADA DE TRABAJO

SEXTA: **EL TRABAJADOR** tendrá una jornada de trabajo de 48 horas semanales flexibles y la misma que se desarrollará en el horario de trabajo que establezca **EL EMPLEADOR** de acuerdo a sus necesidades. El tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada. El refrigerio se tomará en el horario que indique oportunamente **EL EMPLEADOR**.

Asimismo, **EL TRABAJADOR** faculta a **EL EMPLEADOR** a introducir modificaciones al horario y jornada de trabajo, establecer jornadas acumulativas, alternativas, flexibles, compensatorias y horarios diferenciados, sin que dichas modificaciones signifiquen un menoscabo en la categoría y/o remuneración de **EL TRABAJADOR**. Las mencionadas modificaciones se realizarán respetando la jornada máxima de 48 horas semanales y cumpliendo el procedimiento por Ley.

Las partes dejan constancia que toda vez que el horario de trabajo se desarrolle en menos de 8 horas diarias y/o 48 horas semanales, las horas restantes de jornada diaria y/o semanal según sea el caso, podrán ser laboradas en forma posterior a simple requerimiento de **EL EMPLEADOR**. Para dicho efecto **EL EMPLEADOR** cumplirá con comunicar a **EL TRABAJADOR** el horario que deberá cumplir, sin que dichas horas impliquen labor en sobretiempo, por cuanto se encuentran dentro de la jornada semanal de 48 horas contratada.

EL EMPLEADOR no reconocerá ninguna remuneración o recargo por concepto de sobretiempo, descanso semanal obligatorio ni días feriados trabajados, salvo que exista autorización expresa que otorgue **EL EMPLEADOR**.

SÉPTIMA: **EL TRABAJADOR** percibirá como contraprestación por sus servicios una remuneración mensual ascendente a la suma bruta de S/ 4800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), por periodo mensual, durante el tiempo de duración de la relación laboral. Dicho importe será pagado por **EL EMPLEADOR** el

último día hábil de cada mes en la cuenta de ahorros que **EL TRABAJADOR** indique a **EL EMPLEADOR**.

Las ausencias injustificadas por parte de **EL TRABAJADOR** implican la pérdida de la remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin perjuicio del ejercicio de las facultades disciplinarias propias de **EL EMPLEADOR** previstas en la legislación laboral y normas internas de **EL EMPLEADOR**.

Será de cargo de **EL TRABAJADOR** el pago del Impuesto a la Renta, aplicable a toda remuneración que se le abone, los aportes y contribuciones previsionales y sociales a su cargo, así como cualquier otro tributo que grave las remuneraciones del personal dependiente. **EL EMPLEADOR** cumplirá con efectuar las retenciones y descuentos de ley.

DURACIÓN DEL CONTRATO

OCTAVA: El plazo de vigencia del presente contrato de trabajo será del 25-04-2022 al 30-04-2023.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, **EL TRABAJADOR** estará sujeto al periodo de prueba máximo de ley, esto es de 06 meses por tratarse de personal regular.

Sin perjuicio de lo antes señalado y no obstante lo convenido en el presente documento, el contrato podrá concluir automáticamente, antes de la fecha de vencimiento señalado en el párrafo anterior, en caso cesen las causas que motivan la contratación temporal de **EL TRABAJADOR**.

La suspensión del Contrato de Trabajo por alguna de las causales previstas en el artículo 12° de la LPCL, no interrumpe el plazo de duración del contrato.

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR

NOVENA: **EL TRABAJADOR** deberá cumplir con las normas propias del centro de trabajo, así como las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo, las normas laborales y demás concordantes, las mismas que en forma expresa declara conocer. Asimismo, **EL TRABAJADOR** se compromete a seguir aquellas disposiciones y/o directivas que por necesidades de servicios en el ejercicio de sus facultades de administración dicte **EL EMPLEADOR** de conformidad con lo previsto por el artículo 9° de la LPCL.

EL TRABAJADOR es informado de la existencia del Código Ético y de Conducta Profesional y del Programa de Cumplimiento vigente en **EL EMPLEADOR** (cuyo contenido se encuentra publicado y disponible en la web interna) y de la obligatoriedad de su cumplimiento, como parte inherente a su contrato de trabajo, y durante toda su vigencia.

9.1 **EL TRABAJADOR** se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses de **EL EMPLEADOR**. Asimismo, deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la mayor diligencia y responsabilidad.

9.2 **EL TRABAJADOR** no podrá dedicarse ni prestar sus servicios directa o indirectamente a favor de un tercero y/o cualquier empresa e institución vinculada o relacionada a ella y que realicen sus actividades iguales o semejantes a las de **EL EMPLEADOR**.

9.3 **EL TRABAJADOR** y **EL EMPLEADOR** convienen que durante la ejecución del contrato de trabajo el primero no podrá dedicarse, por cuenta propia o de terceros (ni directa ni indirectamente), a actividades de igual o similar naturaleza de las que se encuentra obligado a desempeñar para **EL EMPLEADOR**, o cuando esta actividad pudiera representar un conflicto de intereses para **EL EMPLEADOR**, entendiéndose ambas partes que dicha conducta califica como competencia desleal.

9.4 **EL TRABAJADOR** se compromete a cumplir la Política de Seguridad Informática de **EL EMPLEADOR** que garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus Sistemas de Información. Dicha política se encuentra publicada en la Intranet corporativa a la que tienen acceso todos sus trabajadores y que además **EL TRABAJADOR** se obliga a conocer, respetar y acatar.

En particular se compromete a observar los siguientes requisitos de obligado cumplimiento:

- **Recursos Tecnológicos.** Los Equipos, Software base, Software de aplicativos, Red Corporativa y Sistemas de Comunicación deben utilizarse exclusivamente para cumplir las obligaciones profesionales relativas a la actividad de **EL EMPLEADOR**.
- **Software.** Queda prohibido instalar software no licenciado y se recomienda no aceptar por defecto los contratos de licencia de software gratuito. También queda terminantemente prohibido desactivar el antivirus corporativo de **EL EMPLEADOR**. Queda prohibido la instalación de cualquier clase de aplicación o programa a la computadora por parte de **EL TRABAJADOR**

- **Recursos de Red.** No está permitido conectarse a la Red Corporativa (Intranet) a través de otros medios que no sean los definidos y administrados por **EL EMPLEADOR**. Queda por tanto expresamente prohibido conectar cualquier elemento a la Red sin el conocimiento y expreso consentimiento de la Dirección de Sistemas Internos.
- **Conectividad a Internet.** Internet es una herramienta de trabajo. Todas las actividades en Internet deben estar en relación con tareas y actividades del trabajo desempeñado. No está permitido utilizar, en caso de conexiones externas a Internet desde la red de **EL EMPLEADOR**, cualquier otro medio (p.e. módems) que no sea el ofrecido por Red Corporativa.
- **Correo Electrónico.** El correo electrónico debe utilizarse únicamente para cuestiones relacionadas con el trabajo que desempeña **EL TRABAJADOR** en **EL EMPLEADOR** y en consonancia con el documento "Código de Conducta del Empleado" publicado en la Intranet. Así mismo, queda prohibido a **EL TRABAJADOR** dar de alta cuentas de correo o cuentas de acceso a Internet, ya sean particulares o de **EL EMPLEADOR**.
- **Acceso a Sistemas y Servicios.** Todos los usuarios con acceso a un servicio o sistema de información, dispondrán de una única autorización de acceso personal e intransferible que no debe ser compartida con nadie.
- **Salidas de Información.** Toda salida de información de **EL EMPLEADOR** de datos de carácter personal (en soportes informáticos o por correo electrónico) sólo podrá ser realizada por personal autorizado y será necesaria la autorización formal del Responsable del Fichero (Documento de Seguridad LOPD de **EL EMPLEADOR**). Además, en la salida de datos especialmente protegidos, se deberán cifrar los mismos o utilizar cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada durante su transporte.
- **Incidencias.** Es obligación de todo el personal con acceso a los Servicios y Sistemas de Información de **EL EMPLEADOR** comunicar cualquier incidencia de seguridad que se produzca en los sistemas de información y comunicaciones, o cualquier otro recurso informático propiedad de **EL EMPLEADOR** o confiado a ésta.

Con el fin de velar por el correcto uso de las aplicaciones y datos ubicados en los Sistemas de Información y Comunicación y, en general, de cualquier de sus Recursos Informáticos, **EL EMPLEADOR** a través de los mecanismos formales y técnicos que considere oportunos, comprobará, ya sea de forma periódica o cuando por razones específicas de seguridad o del servicio resulte conveniente, la correcta utilización de dichos recursos por todo el personal.

En caso de identificar que **EL TRABAJADOR** utiliza incorrectamente aplicaciones y/o datos, así como cualquier otro recurso informático, se le comunicará tal circunstancia y, en su caso, **EL EMPLEADOR** ejercerá las acciones que legalmente le amparen para la protección de sus derechos.

EL EMPLEADOR sin necesidad de consulta o requerimiento alguno, tendrá acceso en todo momento a toda la información que contengan las computadoras, las mismas que no deberán contener la información personal.

El correo electrónico, el teléfono y el fax y cuantos medios de comunicación ponga **EL EMPLEADOR** a disposición de **EL TRABAJADOR**, serán utilizados, únicamente con los fines profesionales y propios del trabajo. **EL TRABAJADOR** acepta que **EL EMPLEADOR** pueda acceder en cualquier momento al contenido del correo electrónico o de las comunicaciones. En caso de que **EL TRABAJADOR** desee emplear los medios de comunicación para fines particulares, deberá recabar previamente el consentimiento expreso de **EL EMPLEADOR**. Queda exceptuado de la presente restricción el uso ocasional del teléfono para asuntos personales de urgencia.

DÉCIMA: De la Buena Fe Laboral.- **EL TRABAJADOR** conviene en consagrar íntegramente su capacidad a la atención de las labores que emanen de su cargo, comprometiéndose a desempeñar las mismas de acuerdo con los reglamentos, prácticas y políticas de **EL EMPLEADOR**, las cuales declara conocer y se obliga a cumplir fielmente.

DÉCIMO PRIMERA: Propiedad Intelectual: La titularidad de todos y cada uno de los derechos patrimoniales derivados de toda información, conocimiento, tecnología, base de datos y/o creación intelectual elaborado, generado u originado por **EL TRABAJADOR** en el ámbito de esta relación laboral ("LA OBRA" o "LAS OBRAS") es cedida, en mérito del presente instrumento, por **EL TRABAJADOR** a favor de **EL EMPLEADOR**, de forma ilimitada y exclusiva, a nivel mundial y por el plazo máximo permitido por las leyes aplicables.

En ese sentido, **EL TRABAJADOR** queda prohibido de comunicar, reproducir, licenciar, comercializar, distribuir, suministrar, transmitir, retransmitir o de cualquier otra forma explotar LA OBRA, así como cualquier información, material o soporte en el que se contenga LA OBRA que hubiesen sido proporcionados por **EL EMPLEADOR** en el marco de esta relación laboral, en beneficio propio o de cualquier tercero, salvo que ello resulte indispensable para que **EL TRABAJADOR** preste los servicios que le corresponden en virtud del presente contrato. Adicionalmente, tal información, material y soportes serán devueltos, íntegramente (esto es, todos los originales y

todas las copias que pudiera tener en su poder) por EL TRABAJADOR a EL EMPLEADOR, una vez culminada la relación laboral.

Asimismo, si en mérito de la presente relación laboral EL TRABAJADOR inventa, desarrolla o crea o colabora para inventar, desarrollar o crear cualquier elemento de propiedad industrial, incluyendo pero sin limitarse a, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, entre otros (los "ELEMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"), tales ELEMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL se entenderán de titularidad exclusiva de EL EMPLEADOR en virtud de la celebración del presente contrato, a nivel mundial, dejándose constancia que EL TRABAJADOR no podrá utilizar de forma alguna, para beneficio propio o de terceros, los ELEMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, salvo autorización previa y por escrito de EL EMPLEADOR.

Adicionalmente, tanto para el caso de LAS OBRAS como para el caso de los ELEMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL TRABAJADOR se compromete a colaborar con EL EMPLEADOR en todo aquello que resulte necesario para que EL EMPLEADOR logre inscribir LAS OBRAS o los ELEMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL a su favor ante las autoridades gubernamentales competentes, tanto en el Perú como en el extranjero, en los registros que correspondan. En consecuencia, entre otros, EL TRABAJADOR suscribirá todas aquellas solicitudes, declaraciones, actas y escritos que razonablemente requiera EL EMPLEADOR para dar plena efectividad a los pactos establecidos en esta cláusula, siendo que EL EMPLEADOR sufragará los gastos que se generen para EL TRABAJADOR como consecuencia de la suscripción de estos documentos.

EL TRABAJADOR declara que la retribución que le corresponde en virtud de este contrato comprende las compensaciones económicas adecuadas que le pudiesen corresponder por la cesión de la titularidad de los derechos patrimoniales antes referidos y por su participación en el invento, desarrollo y/o creación de cualquier Elemento de Propiedad Industrial.

EL TRABAJADOR se compromete a cumplir todas y cada una de las políticas, instrucciones y procedimientos de protección de propiedad intelectual establecidos por EL EMPLEADOR para la protección de LAS OBRAS y los ELEMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, siendo que el incumplimiento de los mismos se considerará una falta muy grave de EL TRABAJADOR.

EL TRABAJADOR no deberá utilizar en el desempeño de sus tareas para EL EMPLEADOR información de cualquier naturaleza que sea constitutiva de secreto empresarial de terceros, o que de otra forma esté protegida por derechos de propiedad intelectual o industrial o cubierta por el secreto profesional, salvo que esté expresamente autorizado a ello por escrito por el titular legítimo de dicha información.

DÉCIMO SEGUNDA: El incumplimiento de las obligaciones descritas en la cláusula anterior constituye causal de resolución del presente contrato.

Queda entendido que el incumplimiento a que se refiere el párrafo precedente genera responsabilidad de **EL TRABAJADOR** por los daños y perjuicios ocasionados, sin menoscabo de las acciones civiles y penales que pudieran corresponder.

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

DÉCIMO TERCERA: Queda entendido que **EL EMPLEADOR** no está obligado a dar aviso alguno adicional referente al término del presente contrato. Operando su extinción o resolución a la expiración del tiempo convenido en el presente instrumento, oportunidad en la que se abonará a **EL TRABAJADOR** los beneficios sociales que pudieran corresponderle de acuerdo a Ley.

Sin embargo, el presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

- a. Por renuncia de **EL TRABAJADOR**, la misma que deberá ser comunicada por escrito a **EL EMPLEADOR**, con una anticipación no menor de 30 días.
- b. Por mutuo acuerdo entre las partes para lo cual se registrará esta circunstancia en la liquidación por Compensación por Tiempo de Servicios que le corresponde a **EL TRABAJADOR**.
- c. Por terminación de las labores para las cuales ha sido contratado **EL TRABAJADOR**.
- d. Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones laborales por parte de **EL TRABAJADOR** contenidas en el presente contrato, en las normas laborales vigentes, en el reglamento interno de trabajo y/o en las disposiciones y/o directivas materia de la cláusula novena de ese documento.
- e. La terminación del servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo de los contratos legalmente celebrados bajo modalidad.
- f. Por la comisión de faltas graves tipificadas en los artículos 23° y 25° de la misma norma legal antes referida, para tal efecto se le hará conocer a **EL TRABAJADOR**, mediante Carta Notarial y se procederá al pago de su respectiva compensación por tiempo de servicios, no existiendo la obligatoriedad de otro

trámite al respecto.

- g. Por decisión unilateral de **EL EMPLEADOR**, debido a razones operacionales, procediéndose de corresponder, al pago de la indemnización que por Ley le asista en su oportunidad.
- h. Las demás causales contempladas en la Ley.

Se deja expresa constancia que si durante la vigencia del presente contrato cesan las circunstancias que ameritaron la contratación de **EL TRABAJADOR**, se determina la inviabilidad técnica o económica de la contratación que origina y motiva el presente contrato; se suprimieran las fuentes de financiamiento; o, en general, se produjera la ocurrencia de circunstancias o hechos fortuitos o de fuerza mayor no previstos al momento de la suscripción del presente contrato que hicieran imposible las actividades que motivan la contratación y, como consecuencia, resultara innecesaria la ejecución de la prestación de los servicios contratados, se resolverá el vínculo laboral de pleno derecho, para lo cual se cursará a **EL TRABAJADOR** el aviso correspondiente con una anticipación de siete (7) días naturales a la fecha de resolución definitiva del presente contrato. En tal caso, **EL EMPLEADOR** sólo quedará obligado al pago de remuneraciones y beneficios que pudieran devengarse hasta el vencimiento+ del plazo señalado en el aviso de cese.

Asimismo, queda convenido de manera expresa que los casos de resolución antes indicados constituyen para todo efecto legal causales válidas y justificadas de terminación de la relación laboral, por lo tanto, **EL EMPLEADOR** no estará obligado al pago de las remuneraciones insolutas ni a ningún tipo de indemnización u otro concepto que no sea el que corresponda por el servicio efectivamente prestado.

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DÉCIMO CUARTA: Conforme a lo establecido por la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su norma reglamentaria aprobada por D.S. N° 005-2012-TR, **EL EMPLEADOR** informa a **EL TRABAJADOR** la descripción de las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables al cargo que éste ocupa.

Dichas recomendaciones, son principalmente las siguientes:

- a. Todo el personal está obligado a respetar y dar cumplimiento estricto al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de **EL EMPLEADOR** así como aquellas normas, políticas y directrices que sobre el particular señale la Ley y **EL EMPLEADOR**, colaborando en toda circunstancia para evitar toda clase de accidentes e incidentes que pongan en riesgo al personal y a las operaciones.
- b. A fin de salvaguardar la integridad física y bienestar de **EL TRABAJADOR**, éste deberá colaborar con **EL EMPLEADOR** para que el centro de trabajo se mantenga en perfectas condiciones de seguridad e higiene.
- c. **EL EMPLEADOR** proporcionará a los trabajadores los implementos de seguridad necesarios de acuerdo a la naturaleza de la labor a desarrollar, de tal modo que **EL EMPLEADOR** determinará los criterios que correspondan a cada uno, siendo el trabajador responsable de uso y conservación.
- d. **EL TRABAJADOR** deberá adoptar las acciones necesarias que permitan evitar accidentes de trabajo, asimismo prevenir los mismos reportando a sus jefes inmediatos las situaciones y actos inseguros inmediatamente.
- e. **EL TRABAJADOR** deberá ejecutar sus labores bajo las mejores condiciones de seguridad posibles. Por lo tanto es deber de todo trabajador, cumplir con las disposiciones de seguridad establecidas por **EL EMPLEADOR**, en resguardo de la vida y salud propia y la de sus compañeros.
- f. Durante la labor diaria, **EL TRABAJADOR** se encuentra en la obligación de protegerse tanto a sí mismo como a sus compañeros de trabajo, contra toda clase de accidentes e imprevistos.
- g. **EL TRABAJADOR** está obligado a cooperar plenamente en los casos de accidentes y/o siniestros, así como en la prevención de los mismos.
- h. **EL TRABAJADOR** tiene la obligación de concurrir a las charlas y prácticas que **EL EMPLEADOR** programe, así participar activamente en la realización de programas de prevención de accidentes y formular sugerencias que sirvan para el control de riesgos.
- i. **EL TRABAJADOR** está obligado a someterse a los exámenes médicos que se impongan o que están previamente convenidos o establecidos por ley. Asimismo está obligado a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades ó accidentes.
- j. **EL TRABAJADOR** deberá mantener su zona de trabajo limpia de materiales, desperdicios, etc. en resguardo de la salud y seguridad de los Trabajadores, y además prestar su ayuda para mantener la limpieza general en todas las áreas del centro de trabajo, para ello se deben depositar en los recipientes o papeleras los desperdicios y materiales inservibles.
- k. **EL TRABAJADOR** recibirá, antes de su incorporación y durante el desempeño de sus funciones, charlas de inducción sobre las recomendaciones y disposiciones de Seguridad, Salud y cuidado del Medio Ambiente.
- l. A fin de prevenir accidentes, **EL TRABAJADOR** se encuentran en la obligación de cumplir con las

siguientes reglas básicas de seguridad:

- Usar los equipos de seguridad que les proporcione **EL EMPLEADOR**. Conservar el lugar de trabajo siempre limpio y ordenado.
- Queda terminantemente prohibido fumar en cualquier ambiente de **EL EMPLEADOR**, a excepción del área de fumadores.
- Utilizar los vehículos, maquinaria, equipos y bienes en general con la diligencia ordinaria requerida.
- Observar los avisos de seguridad.
- No volver al trabajo después de haber estado enfermo o accidentado sin el alta del médico correspondiente.
- No distraer la atención de otro trabajador en forma que lo exponga a un accidente.
- No dejar desperdicios, materiales, herramientas, materiales de trabajo en lugares que puedan ocasionar accidentes.
- No cometer actos inseguros que pongan en riesgo la vida o integridad de las personas y/o los bienes de **EL EMPLEADOR**.

m. Otras demás aplicables en prevención y resguardo de la adecuada protección de la salud y seguridad en el trabajo y del medio ambiente.

DÉCIMO QUINTA: **EL EMPLEADOR** cumple con poner en conocimiento de **EL TRABAJADOR** que de incumplir con las normas y directivas que en materia de Salud Ocupacional se encuentren vigentes en **EL EMPLEADOR**, se expone a los riesgos que a continuación se indican así como aquellos que se señalen en el mapa de riesgos vigente en **EL EMPLEADOR**:

- Riesgo disergonómicos en todos los casos en que el trabajador no observe las posturas correctas en el desempeño de sus funciones.
- Riesgos de caídas y/o golpes en los casos en que no mantenga en condiciones de orden y limpieza adecuadas los lugares y ambientes relacionados con su cargo, realizar evacuaciones sin seguir las pautas establecidas etc.
- Riesgos eléctricos en la medida se manipule de forma inadecuada los tomacorriente y/o equipos eléctricos.
- Riesgos oftalmológicos en caso no mantenga la distancia adecuada con la pantalla de su computador.

DE LA CONFIDENCIALIDAD

DÉCIMO SEXTA: Complementado lo regulado en el presente documento, **EL TRABAJADOR** se obliga expresamente a guardar la más absoluta reserva y confidencialidad, dentro y fuera de **EL EMPLEADOR**, respecto de lo siguiente:

- a. Los términos del presente Contrato, incluyendo su remuneración, cualquier anexo o modificación complementaria subsiguiente;
- b. De cualquier tipo de antecedentes o información reservada de **EL EMPLEADOR**, ya sea de orden técnico, comercial o financiero, tales como secretos industriales, know how, elementos o códigos de software y/o hardware, listado de clientes, precios de sus transacciones, propuestas o cotizaciones, descuentos otorgados, anteproyectos, proyectos, estudios de factibilidad u otro.
- c. De toda información y datos obtenidos o que llegue a conocimiento de **EL TRABAJADOR** que sea de propiedad de **EL EMPLEADOR** o de un tercero y que **EL EMPLEADOR** esté obligado a guardar en reserva o tratar como confidencial; y,
- d. En general, de todas las operaciones y negocios de **EL EMPLEADOR** o de sus clientes que se realicen por su intermedio o que lleguen a su conocimiento, sea por la naturaleza o ejercicio de sus funciones o por otra vía y en cualquier forma, y haya o no **EL TRABAJADOR** intervenido en ellos; quedándole absolutamente prohibido divulgar cualquiera de dichos antecedentes, información, operaciones o negocios, salvo que sea autorizado expresamente por escrito por **EL EMPLEADOR** para revelar algún antecedente o información.

Asimismo, **EL TRABAJADOR** se obliga a mantener confidencialidad durante y después de la vigencia del presente contrato, respecto de los conocimientos, informaciones y documentos proporcionados por **EL EMPLEADOR** para el desarrollo de sus servicios, así como a mantener en secreto toda información que llegue a su conocimiento en relación a los negocios de **EL EMPLEADOR**, sus asociados y/o clientes. Esta obligación subsistirá aún después de terminada la relación laboral, conforme a lo pactado en los párrafos siguientes.

16.1 Para los efectos del presente acuerdo ambas partes definen como información confidencial, a título enunciativo mas no limitativo, cualquier información de propiedad de **EL EMPLEADOR** que no sea información de dominio público, sea ésta o no susceptible de protección como secreto comercial y/o industrial; ya sea que suponga o no una ventaja para cualquier tercero y, que este referida a las los negocios, ingresos, proyectos, gestión, administración, datos e información personal de sus trabajadores, actividades u organización de **EL EMPLEADOR**, sus accionistas, proveedores o clientes, que haya llegado a conocimiento de **EL TRABAJADOR**

durante el curso de su relación de trabajo o cualquier otra información relacionada con **EL EMPLEADOR** que razonablemente sea considerada confidencial o reservada. A modo de ilustración y no de limitación, será información confidencial aquella que no sea de dominio público como la información que se vincule con los proveedores de **EL EMPLEADOR**, la capacidad y métodos de producción, información de clientes de **EL EMPLEADOR**, los detalles de la actividad de **EL EMPLEADOR** en particular aquellas que se relacionen con cálculos, costos, márgenes de beneficios, descuentos, rebajas y demás información financiera, presupuestos, proyecciones, software marketing y venta, así como estrategias, tácticas y métodos de producción, actividades en curso y los planes actuales y futuros, técnicas, diseños, procesos, fórmulas, avances o trabajo experimental, trabajos en desarrollo o cualquier otro secreto o asunto confidencial relacionado con los productos, servicios, clientes, empleados (incluyendo información de identificación, salarios, beneficios laborales, responsabilidades y habilidades pertinentes) costos, cotizaciones, asuntos comerciales de **EL EMPLEADOR**, así como información que tenga o pudiera tener valor comercial u otra utilidad en la actividad a la que **EL EMPLEADOR** o sus Clientes se dediquen o tengan la intención de dedicarse, y cuya revelación no autorizada pudiera perjudicar los intereses de **EL EMPLEADOR** o de los Clientes, independientemente de que éstos la identifiquen o no como Información Confidencial. **EL TRABAJADOR** reconoce que **EL EMPLEADOR** ha recibido y en el futuro recibirá de terceros.

16.2 **EL EMPLEADOR** y **EL TRABAJADOR** reconocen que es materia de reserva y confidencialidad la información y documentación que se utiliza en el desarrollo de las labores inherentes al cargo que ostenta **EL TRABAJADOR**. Siendo ello así, corresponde aplicar estrictos procedimientos de confidencialidad y reserva, los mismos que tienen alcances enunciativos, mas no limitativos en su ámbito y efectos.

16.3 Como consecuencia de lo anterior, **EL TRABAJADOR** se obliga a guardar absoluta reserva y confidencialidad respecto de toda aquella información confidencial a la cual tenga acceso como consecuencia de su relación laboral, incluyendo los conocimientos, informaciones y documentos ya sea que hayan sido proporcionados por **EL EMPLEADOR** para el desarrollo de sus funciones o adquiridos en el curso de la relación de trabajo respecto de las actividades, negocios y operaciones de **EL EMPLEADOR** o de sus clientes, con ocasión de la ejecución de su contrato de trabajo y en el desarrollo y ejecución de sus labores, en base a elementales principios de ética y responsabilidad legal, debiendo. Adicionalmente, **EL TRABAJADOR** se compromete a no utilizar la referida información para su propio beneficio o de terceros o en perjuicio de los intereses de **EL EMPLEADOR**.

16.4 El deber de reserva y confidencialidad al que se refiere el párrafo anterior se refiere principalmente a la no divulgación ni transferencia de información relativa o relacionada con **EL EMPLEADOR**, estos es, información referente a: empresas vinculadas, contabilidad, estados financieros, concesiones, equipos, patrimonio, tarifas, información de planilla, estructura salarial de su personal, operaciones, negocios en general, información técnica, inversiones, finanzas, clientes, políticas de la organización, aspectos legales, ejecutivos, accionistas, directores, empleados, marcas, productos, aspectos tecnológicos, operativos y de procedimiento, estrategias de marketing y de expansión de las actividades operativas de **EL EMPLEADOR** y/o cualquier otro concepto y/o información a que tuviere o hubiese tenido acceso **EL TRABAJADOR** como consecuencia de la ejecución del contrato de trabajo a plazo determinado pactado entre las partes.

16.5 **EL TRABAJADOR** deja constancia que cualquier trasgresión o incumplimiento por acción, omisión o inacción por parte de **EL TRABAJADOR** respecto de las normas que regulan la reserva y confidencialidad de información y documentos, así como de los acuerdos y efectos de este convenio, generará el pago de los daños y perjuicios correspondientes. Así, **EL TRABAJADOR** se obliga expresamente a guardar la más absoluta reserva y confidencialidad, dentro y fuera de **EL EMPLEADOR**, entre otros, respecto de lo siguiente:

- a. De cualquier tipo de antecedentes o información reservada de **EL EMPLEADOR**, ya sea de orden técnico, comercial o financiero, tales como secretos industriales, información personal de los trabajadores de **EL EMPLEADOR** incluyendo sus salarios, estructura de pagos, términos y condiciones de la relación de trabajo, know how, elementos o códigos de software y/o hardware, clientes, precios de sus transacciones, propuestas o cotizaciones, descuentos otorgados, anteproyectos, proyectos, estudios de factibilidad u otro.
- b. De toda información y datos obtenidos o que llegue a conocimiento de **EL TRABAJADOR** que sea de propiedad de **EL EMPLEADOR** o de un tercero y que **EL EMPLEADOR** esté obligado a guardar en reserva o tratar como confidencial; y,
- c. En general, de todas las operaciones y negocios de **EL EMPLEADOR** o de sus clientes que se realicen por su intermedio o que lleguen a su conocimiento, sea por la naturaleza o ejercicio de sus funciones o por otra vía y en cualquier forma, y haya o no **EL TRABAJADOR** intervenido en ellos; quedándole absolutamente prohibido divulgar cualquiera de dichos antecedentes, información, operaciones o negocios, salvo que sea autorizado expresamente por escrito por **EL EMPLEADOR** para revelar algún antecedente o información.

16.6 **EL TRABAJADOR** se compromete y obliga a guardar absoluta confidencialidad durante su vínculo de trabajo y con posterioridad al mismo. Este compromiso se extiende a no usar la información confidencial que

constituye secreto empresarial de **EL EMPLEADOR** en su propio provecho o de terceros.

16.7 Por medio del presente documento, **EL TRABAJADOR** se obliga de manera expresa a adoptar todas las medidas y precauciones que resulten necesarias para garantizar la reserva de la información confidencial por ello deberá abstenerse de divulgar ante terceros, frente a persona o entidad alguna cualquier alcance de la información considerada como confidencial salvo cuente con el consentimiento previo y escrito de **EL EMPLEADOR**.

16.8 Asimismo, **EL TRABAJADOR** se compromete a cumplir las normas y disposiciones que regulen la reserva y confidencialidad de la información y documentación que se utilice en las actividades de **EL EMPLEADOR** en todos sus niveles o respecto de los cuales tenga acceso, sea cual fuere su forma, tales como planos, data, aspectos técnicos y otros. Esta disposición se aplica tanto en la información o documentación que reciba **EL TRABAJADOR** en razón del puesto que desempeña, de terceros sin ser destinatario, o por cualquier vía o motivo, debiendo, asimismo, velar por la seguridad de la información o documento conocido.

EL TRABAJADOR declara que la violación de este compromiso, mientras se encuentre vigente su relación laboral con **EL EMPLEADOR**, constituye falta grave. Sin perjuicio de ello, en general, cualquier trasgresión a esta cláusula generará el pago de daños y perjuicios correspondientes.

DE LOS DATOS PERSONALES

DÉCIMO SÉPTIMA: Protección de Datos.- De conformidad con lo establecido por la Ley de Datos Personales - Ley N° 29733, **EL TRABAJADOR** autoriza el tratamiento de los datos personales y/o sensibles que brinda a **EL EMPLEADOR**, los cuales serán tratados únicamente con los siguientes fines y en ejecución del contrato de trabajo: (i) dar cumplimiento a las obligaciones previstas por la Ley laboral; (ii) efectuar el pago de salarios, prestaciones sociales, auxilios, indemnizaciones y aportes a la seguridad social y los procesos operativos inherentes a ello; (iii) afiliar a **EL TRABAJADOR** y su familia a las entidades que forman parte de su plan de compensación; (iv) suministrar información que pueda ser de interés de **EL TRABAJADOR**; (v) utilizar los datos de **EL TRABAJADOR** en licitaciones públicas, privadas o demás procesos de contratación en los cuales **EL EMPLEADOR** sea parte; (vi) actividades requeridas para desarrollar el objeto social de **EL EMPLEADOR**, así como en temas de Recursos Humanos, establecidas en su política para el tratamiento de datos personales y que **EL TRABAJADOR** declara conocer. Dichos datos serán almacenados en un Banco de Datos de Trabajadores, el mismo que se conservará de forma confidencial, cumpliendo con las medidas de seguridad requeridas por la norma de la materia. Dicho tratamiento incluye la transferencia de sus datos personales a las empresas del Grupo y terceros relacionados, dentro o fuera del territorio nacional y sólo para los fines citados en la presente cláusula. En este sentido, **EL TRABAJADOR** otorga su consentimiento para que **EL EMPLEADOR** pueda transferir, dentro y/o fuera del territorio nacional, los datos necesarios a cualquiera de las empresas vinculadas a **EL EMPLEADOR**, así como aquellas empresas con las que mantiene relaciones comerciales. En caso que el país destinatario no cuente con un nivel de protección adecuado, **EL EMPLEADOR** garantiza que el tratamiento de datos personales se efectúe conforme a lo dispuesto por la presente cláusula.

Asimismo, **EL TRABAJADOR** declara estar informado que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y, en caso de finalizar la relación laboral, cancelación de sus datos personales así como cualquier otro derecho contemplado en la normativa vigente de protección de datos personales, enviando una solicitud a hadministracion@indracompany.com siguiendo las formalidades establecidas en la normativa vigente de protección de datos personales.

En el supuesto de extinción de la relación laboral, **EL EMPLEADOR** procederá, a instancia de **EL TRABAJADOR**, a la cancelación inmediata de los datos personales brindados por éste, en virtud del presente contrato, salvo los requisitos legales pertinentes.

EL TRABAJADOR deberá proporcionar todos sus datos personales que le sean solicitados para el inicio de la relación laboral y durante la misma; ya que de lo contrario, no se podría llevar a cabo esta relación.

Por último, **EL TRABAJADOR**, en el ejercicio de sus funciones, se compromete a cumplir rigurosamente las instrucciones que fije **EL EMPLEADOR** con relación al tratamiento de datos personales y la legislación vigente sobre la materia.

JURISDICCIÓN Y DOMICILIO

DÉCIMO OCTAVA: Para efectos del presente contrato ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales del distrito judicial de la Ciudad de Lima, señalando como sus domicilios los incluidos en la introducción del presente contrato, por lo que se reputarán válidas todas las comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio

escrito.

DÉCIMO NOVENA: EL TRABAJADOR declara y reconoce que el presente contrato de trabajo se celebra al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley y las demás normas que en el futuro la modifique y/o sustituya.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento, por triplicado, en la ciudad de Lima el 25-04-2022.

EL EMPLEADOR



EL TRABAJADOR

EL EMPLEADOR